

PARECER/2025/16

I. Pedido

1. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção-Geral de Política Externa, solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que se pronunciasse sobre o projeto de Convenção a celebrar entre a República Portuguesa e a o Reino Hachemita da Jordânia para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Evasão Fiscal (doravante designada CDT).
2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições e competências enquanto autoridade nacional de controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidas pela alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º e pelo n.º 4 do artigo 36.º do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, no n.º 2 do artigo 4.º, e na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto.

II. Análise

3. A CDT em apreço contém um artigo inteiramente dedicado à proteção de dados através do qual se visa regular o tratamento de dados de pessoas singulares que são objeto de transferência internacional para os fins da Convenção de Eliminação da Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e para Prevenção de Fraude e Evasão Fiscal
4. Os impostos portugueses abrangidos pela presente DCT são o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) e as derramas.
5. Com efeito, o artigo 27, sob a epígrafe “Utilização e Transferência de Dados Pessoais” estabelece normas específicas quanto ao tratamento de dados pessoais a realizar no âmbito da execução da Convenção.
6. Ora, não gozando o Reino da Jordânia de uma decisão de adequação por parte da Comissão Europeia quanto ao seu nível de proteção de dados, nem sendo signatário da Convenção 108, a redação atual do artigo 27 da CDT deverá apresentar as garantias adequadas, na aceção do artigo 46.º do RGPD, que permitam a transferência de dados de Portugal para a Jordânia e para as operações de tratamento subsequentes.
7. A CNPD teve oportunidade de se pronunciar, através do Parecer/2024/5, de 5 de março de 2024, sobre um pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que a CNPD se pronunciasse sobre a adequação do texto das CDT que implicam a transferência internacional de dados pessoais, às disposições do RGPD.

8. Através daquele clausulado, que resultou do intercâmbio anterior entre a CNPD e o MNE, pretendeu-se fixar um clausulado conforme ao RGPD que dotasse as CDT das garantias apropriadas para a transferência internacional de dados pessoais e servisse de modelo em CDT futuras.

9. Nesse parecer, a CNPD considerou que o modelo de clausulado de proteção de dados proposto estava, na sua integralidade e nos termos propostos, conforme às disposições do RGPD, tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça.

10. A CNPD entendeu ainda que as disposições ali contidas oferecem as garantias adequadas para que as transferências de dados pessoais para Estados terceiros se possam realizar, na medida em que fica assegurado um nível de proteção das pessoas singulares essencialmente equivalente ao existente na União.

A CDT agora em análise, porque anterior ao modelo consensualizado que resultou do intercâmbio entre a CNPD e o MNE, apresenta um normativo semelhante aos que, no passado, mereceram reparos por parte da CNPD, pelo que deve ser alterada no sentido de a conformar com o clausulado objeto daquela apreciação.

III. Conclusão

11. A CNPD considera que a CDT a celebrar entre Portugal e o Reino da Jordânia deverá, quanto à matéria de proteção de dados, ser revisto, alterando-se o artigo 27 no sentido de o adaptar ao clausulado, e que foi objeto do Parecer/2024/5, por forma a garantir a sua conformidade com as disposições conjugadas dos artigos 44.º e 46.º do RGPD, e *assegura um nível de proteção das pessoas singulares essencialmente equivalente ao existente na União*.

Aprovado na reunião de 4 de fevereiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**

Data: 2025.02.04 19:36:36+00'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

